REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

<table>
<tr><td>I. Materia</td><td>ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) TIMBRES AUTOMATICOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO DE LOS LAGOS</td></tr>
<tr><td>II. Objetivo/Justificación de la compra</td><td>La Dirección Regional del Trabajo de Los Lagos requiere la adquisición de quince (15) timbres automáticos personalizados para uso de los funcionarios de las oficinas operativas de la institución.

La compra tiene por finalidad disponer de timbres institucionales personalizados que contribuyan al adecuado desarrollo de las funciones del servicio y a una atención eficiente de las personas usuarias.</td></tr>
<tr><td>III. Características del Servicio / producto-Mínimos Técnicos</td><td>Se requiere la adquisición de timbres automáticos autoentintables de uso institucional, los que deberán cumplir, como mínimo, con las características técnicas señaladas a continuación:

<u>Características técnicas</u>:
- Los timbres deberán ser de tipo automáticos, con sistema de entintado incorporado y contar con fechador integrado con un tramo de 10 años.
- Deberán contar con almohadilla de tinta integrada, intercambiable y/o recargable.
- El área de impresión del timbre deberá ser de aproximadamente 5,5 cm de ancho por 3,2 cm de alto, conforme al diseño institucional proporcionado por la Dirección Regional del Trabajo de Los Lagos.
- El diseño deberá incluir la leyenda institucional, la fecha y el nombre del funcionario o funcionaria, conforme a las especificaciones o modelo proporcionado por la institución.
- La impresión deberá ser nítida, legible y uniforme en toda la superficie del timbre.
- La tinta deberá ser de color negro y apta para uso en documentación administrativa.
- La configuración del fechador deberá estar centrado y permitir la modificación manual de la fecha mediante ruedas ajustables.
- El mecanismo deberá ser resistente, apto para uso frecuente en oficina y permitir el recambio de la almohadilla de tinta.

Las imágenes incorporadas en las presentes Especificaciones Técnicas tendrán carácter referencial y su finalidad será facilitar la identificación del diseño solicitado. En caso de existir diferencias entre la imagen referencial y las especificaciones escritas, prevalecerán estas últimas.

<u>Especificaciones o modelo institucional del timbre:</u>

TIMBRES DE ATENCIÓN DE USUARIOS.
Cantidad: 15 unidades
Dimensiones de impresión: 5,5 cms de ancho x 3,2 cms de alto.

La leyenda o texto personalizado deberá contener los siguientes elementos, en el orden que se indica a continuación:
• Primera línea: DIRECCION DEL TRABAJO
• Segunda línea: LEIDO Y RATIFICADO ANTE MI DOY FE
• Campo para FECHA
• Nombre del (la) funcionario (a)
• Ultima línea: debajo del nombre deberá indicarse el cargo correspondiente, según corresponda: “Inspector del Trabajo” o “Inspectora del Trabajo”.

Los timbres deberán confeccionarse de acuerdo con la siguiente nómina y funciones:

<table>
<tr><th>N°</th><th>Nombres y Apellidos</th><th>Función</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SANDRA AMPUERO HERNANDEZ</td><td>INSPECTORA DEL TRABAJO</td></tr>
<tr><td>2</td><td>MA. ANGELICA ARTEAGA MONTESINOS</td><td>INSPECTORA DEL TRABAJO</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3	ROSA CARVAJAL DELGADO	INSPECTORA DEL TRABAJO	
4	MAURICIO JIMENEZ MALDONADO	INSPECTOR DEL TRABAJO	
5	CAROLINA LILLO SANCHEZ	INSPECTORA DEL TRABAJO	
6	JAIME VERA ULLOA	INSPECTOR DEL TRABAJO	
7	GLORIA CASANOVA BURGOS	INSPECTORA DEL TRABAJO	
8	JUAN CASTELBLANCO ASENCIO	INSPECTOR DEL TRABAJO	
9	SARA DURAN BUSTOS	INSPECTORA DEL TRABAJO	
10	JUAN BEYER FUENTES	INSPECTOR DEL TRABAJO	
11	MARCELA GARMENDIA DIAZ	INSPECTORA DEL TRABAJO	
12	FERNANDO ZAPATA GUZMAN	INSPECTOR DEL TRABAJO	
13	LORENA VARGAS BORQUEZ	INSPECTORA DEL TRABAJO	
14	JOHANA NAVARRO HUENCHUPAN	INSPECTORA DEL TRABAJO	
15	JESSICA BASCUÑAN SCHIEMANN	INSPECTORA DEL TRABAJO	



Imagen Referencial de diseño y medidas.

Consideraciones:

El proveedor seleccionado deberá considerar los siguientes aspectos adicionales:

- El proveedor deberá confeccionar cada timbre de forma personalizada, de acuerdo con la nómina de funcionarios señalada en estas especificaciones técnicas.
- Los timbres deberán entregarse completamente armados, operativos y listos para su uso.
- El oferente deberá adjuntar imagen, catálogo, ficha técnica o descripción del producto ofertado que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
- Los timbres deberán ser automáticos y autoentintables, fabricados con materiales resistentes para uso institucional y con una calidad y durabilidad equivalente o superior a marcas reconocidas del mercado.
- Todos los costos asociados al diseño, personalización, fabricación, despacho y entrega de los timbres deberán estar incluidos en la oferta económica.
- **Previo a la fabricación definitiva, el proveedor deberá remitir un diseño digital de cada timbre para revisión y validación por parte de la contraparte técnica. La fabricación sólo podrá iniciarse una vez otorgada dicha aprobación.**

IV. Requisitos de admisibilidad (mínimo técnico)	El oferente deberá **adjuntar una cotización detallada de los productos requeridos,** donde acredite el cumplimiento de la totalidad

	de los mínimos técnicos señalados en el románico III, adjuntando la siguiente documentación e información: 1. **OFERTA TÉCNICA DETALLADA:** El oferente deberá presentar una oferta técnica detallada que identifique claramente el producto ofertado, indicando, a lo menos, su marca, modelo o identificación comercial del timbre ofertado, tipo timbre, dimensiones del área de impresión, características del sistema de entintado y tipo de almohadilla, color de la tinta y demás características necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el numeral III. Asimismo, deberá adjuntar fotografía, catálogo, ficha técnica o documento equivalente que permita verificar las características del producto ofrecido. 2. **OFERTA ECONÓMICA:** el oferente deberá valorizar los productos solicitados, para así obtener el **valor total de su oferta,** el cual deberá incluir todos los costos asociados a la entrega, tales como traslado, despacho e impuesto**, indicando expresamente el monto total e IVA incluido.** 3. **PLAZO DE GARANTIA DE LOS PRODUCTOS:** La garantía del producto considera el tiempo de cobertura, que el proveedor garantice los productos ofertados por un **mínimo de 6 meses**. La garantía cubrirá defectos de fabricación, funcionamiento del mecanismo automático, sistema de entintado y errores de confección atribuibles al proveedor. En el caso que el oferente no señale la garantía o indique un plazo inferior, la oferta no será considerada en proceso de selección, por no cumplir con los requerimientos mínimos exigidos. La garantía debe ser señalada en meses. 4. **PLAZO DE ENTREGA:** El proveedor deberá ofertar el plazo de la entrega de los productos requeridos, el cual deberá expresarse en días hábiles. El plazo de entrega debe ser indicado en su oferta. Se considera para esta contratación un **plazo de entrega máximo de 7 DÍAS HÁBILES**, contados desde la aceptación de la orden de compra en el portal de Mercado Público. Las ofertas que superen dicho plazo serán declaradas inadmisibles. 5. **REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD:** En el marco del PMG verde, el oferente deberá acreditar, al menos, uno (1) de los siguientes requisitos de sustentabilidad aplicables al producto ofertado: **a) <u>Materialidad de la carcasa</u>:** Los timbres ofertados deberán incorporar materiales reciclados en su fabricación, cuando dicha información sea declarada por el fabricante del producto. **<u>Medio de acreditación</u>:** -Ficha técnica o catalogo oficial del fabricante o documento equivalente: donde se indique expresamente la incorporación de materiales reciclados en la fabricación del producto.

	b) Tintas de bajo impacto (química verde): La tinta del fechador (o de los repuestos) debe ser **con base de agua o aceites vegetales, libre de solventes volátiles (COV) y metales pesados.** **Medios de acreditación:** -Ficha de Datos de Seguridad (FDS) o Ficha Técnica: Documento estándar del fabricante de la tinta que indique sus componentes principales (base agua). **c) Embalaje Ecológico:** El empaque primario y secundario del producto debe estar fabricado con materiales **100% reciclables (cartón, papel)** y estar **libre de plásticos de un solo uso** o poliestireno expandido (plumavit). **Medio de acreditación:** **-**Declaración simple firmada por el Representante Legal de la empresa, donde se compromete a que el despacho empaquetado final cumplirá con estas características ecológicas. La acreditación de más de un requisito de sustentabilidad será considerada únicamente para los mecanismos de desempate, conforme a lo establecido en el numeral X del presente documento. **En caso de no detallar su oferta, no considerar la totalidad de los productos, o de no considerar la totalidad de aspectos señalados en los románicos III y IV, la oferta no será considerada en proceso de selección.**
V. Búsqueda de Economía Circular	En conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N°661, de 2024, que regula la consulta a la plataforma de economía circular, se señala que estos bienes, por su naturaleza, no pueden ser reutilizados ni compartidos, toda vez que su diseño, uso o función específica impide su transferencia a otros organismos del Estado, por lo tanto, corresponde eximirse de dicha consulta y proceder conforme a la normativa vigente.”
VI. Contraparte Técnica	La contraparte para estos efectos será: Ingrid Barria Barria, Coordinadora de Gestión Global de Soporte. Correo electrónico: ibarria@dt.gob.cl. Fono: +56-233851002
VII. Lugar y horario de entrega	Los productos deberán ser entregados en calle **Urmeneta N° 509, piso 3 (edificio Chile Atiende), ciudad de Puerto Montt**, Región de Los Lagos.. El horario de entrega de los productos es a convenir con la Coordinadora de Gestión Global de Soporte o quien le subrogue.
VIII. Presupuesto	Para la adquisición de los productos solicitados, se cuenta con un presupuesto disponible de **$ 750.000.- (IVA incluido).**
IX. Selección de la Oferta	La selección y adjudicación de la oferta se realizará considerando dos etapas: a) En primer lugar, se verificará que las ofertas recibidas cumplan íntegramente con los requisitos señalados en el numeral III y IV del presente documento. Aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán excluidas del proceso de evaluación, siendo declaradas inadmisibles. b) Posteriormente, entre las ofertas admisibles (es decir, aquellas que hayan cumplido con los requisitos anteriormente señalados), se seleccionará la oferta más económica que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos, y así sucesivamente.

<table>
<tr><td>X. Mecanismos de desempate</td><td>En caso de haber empate en la oferta económica, por parte de dos o más oferentes, se deberá privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo con el siguiente orden:
a. Se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente menor plazo de entrega.
b. De persistir el empate, se seleccionará aquella oferta que otorgue el mayor periodo de garantía total para los productos ofertados.
c. De persistir en el empate, se privilegiará como último criterio de desempate la mayor cantidad de requisitos de sustentabilidad acreditados.</td></tr>
<tr><td>XI. Modalidad de contratación</td><td>Los productos requeridos se encuentran disponibles en Convenio Marco; no obstante, conforme a lo señalado en la nueva Licitación ID 2239-8-LR25, las compras asociadas no pueden ser inferiores a 10 UTM.
En virtud de lo anterior, corresponde analizar un mecanismo de adquisición distinto al Convenio Marco, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.</td></tr>
<tr><td>XII. Formalización</td><td>Para esta compra, no se requerirá la suscripción de un contrato con el proveedor cuya cotización haya sido seleccionada. Al respecto, el vínculo contractual entre la entidad compradora y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la aceptación de la respectiva orden de compra, a través del Sistema de Información.</td></tr>
<tr><td>XIII. Plazo aceptación OC</td><td>El oferente seleccionado, tendrá un plazo de hasta 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en Términos de Referencia.

En caso de aceptar la Orden de Compra y no prestar el servicio oportunamente, la Institución pedirá la cancelación de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl., la cual se entenderá cancelada transcurrida las 24 horas desde la solicitud, para poder liberar el presupuesto. De presentarse esta figura se informará mediante oficio a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la situación ocurrida junto con los datos del oferente incumplidor.

La Institución se reserva el derecho de tomar acciones legales ante tribunales correspondientes.</td></tr>
<tr><td>XIV. Multas</td><td>Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder de 30% del valor total de la Orden de Compra en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas.

<table>
<tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr>
<tr><td>Incumplimientos en el tiempo de entrega del producto ofertado.</td><td>3% del valor total de la orden de compra por cada día hábil de atraso desde el día hábil siguiente del término del plazo indicado por el oferente seleccionado.</td></tr>
<tr><td>Incumplimientos del mínimo técnico establecido en el presente documento.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada vez que un producto no cumpla lo exigido en el presente documento.</td></tr>
<tr><td>Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del producto y/o no avise</td><td>3% del valor total de la orden de compra, por cada evento.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica |

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa por parte de esta Dirección, se notificará por escrito (carta certificada) esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento.

La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación acompañando los antecedentes que respalden su posición. Vencido este plazo, sin que la empresa hubiere presentado sus descargos, esta Dirección dictará el respectivo acto administrativo aplicando la multa. En el evento en que la empresa hubiere presentado descargos, la Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver.
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.
El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.

XV. Formas de pago	Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme de los productos/servicios requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la Coord. Gestión Global de Soporte o quien le subrogue, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. **La factura debe cumplir con los siguientes requisitos:** 1. Orden de Compra en estado “Aceptada” 2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 4. Forma de pago Crédito. 5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Dirección del Trabajo dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se

	cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula. Previo al pago, el proveedor deberá acompañar a la factura el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, vigente al momento de su presentación. La falta de este documento podrá suspender la tramitación del pago hasta su presentación.
XVI. Pacto de Integridad	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.